

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5021/2540

มูลนิธิ อภิธรรมมหาธาตุ วิทยาลัย
นาง อุษา สิริพัฒน์หรือแซ่ฉั่ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 122, มาตรา 537, มาตรา 569

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 247

พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจ
ชำระใหม่ พ.ศ.2535 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 13

ฎีกาจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่ไม่ยอมสำนวนไปให้ศาลชั้น
ต้นกำหนดประเด็นเพิ่มและให้คู่ความสืบพยานในประเด็นที่กำหนดใหม่จึงเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 และมาตรา 13 นั้น ให้
ถือว่ามูลนิธิที่ได้จดทะเบียนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนั้นยังคงใช้ตราสารก่อ
ตั้งมูลนิธิเป็นข้อบังคับต่อไป เว้นแต่มูลนิธินั้นถูกคำสั่งศาลให้ยกเลิกตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 13 ดังกล่าวเมื่อตามตราสารจัดตั้งมูลนิธิโจทก์กำหนดให้ผู้จัดการมูลนิธิ
หรือผู้ทำการแทนและเหรียญกร่วมกันลงลายมือชื่อกระทำการแทนมูลนิธิได้ การ
มอบอำนาจให้ ส.หรือว.ฟ้องจำเลย มีผู้จัดการมูลนิธิและเหรียญกร่วมลายมือชื่อร่วม
กันและประทับตรามูลนิธิโจทก์ การมอบอำนาจดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้
โจทก์เป็นมูลนิธิซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการกุศลในทางพุทธศาสนา แต่เมื่อจำเลยทำ
สัญญาเช่าตึกแถวกับโจทก์เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจำเลยไม่คืนแถวให้โจทก์

โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องรับขับไล่จำเลยอันเป็นสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ตามกฎหมายได้
กรณีไม่ถือว่าขัดต่อวัตถุประสงค์มูลนิธิโจทก์แต่อย่างใด คำให้การจำเลยเรื่องจำเลย
ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างแก่ ส. และ ม. นั้น แม้หากจะมีข้อตกลงอันเป็นสัญญาต่าง
ตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ระหว่างจำเลยกับ ส. และ ม. จริงก็เป็นเพียง
บุคคลสิทธิไม่เกี่ยวกับโจทก์ จะนำมาบังคับเข้ากับโจทก์ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ดึกแถว
พิพาทไม่ได้ ศาลชั้นต้นไม่กำหนดข้อต่อสู้จำเลยข้อนี้เป็นประเด็นจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิตาม
กฎหมาย มีพระอุตรคณาภิรักษ์หรือพระเทพกิตติปัญญาคุณเป็นผู้จัดการ และ
ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร เป็นเหรัญญิกร่วมกันลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญ
ของมูลนิธิกระทำการแทนโจทก์ได้โจทก์มอบอำนาจให้นายสาธิต รอดช้าง หรือนาย
วรวุฒิ จักรแก้วคนใดคนหนึ่งฟ้องคดีแทน โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดึกแถวเลขที่
626/94 (37) จำเลยทำสัญญาเช่าดึกแถวเลขที่ดังกล่าวจากโจทก์มีกำหนด 1 ปี นับ
แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2536 ค่าเช่าเดือนละ 300 บาท
เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่า โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยออกจากห้องเช่า จำเลย
เพิกเฉย ขอให้ขับไล่จำเลยออกจากดึกแถวเลขที่ 626/94 (37)

จำเลยให้การว่า พระเทพกิตติปัญญาคุณ และท่านผู้หญิงเชิญพิศลยบุตร ไม่ใช่
ผู้จัดการและเหรัญญิกของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 123
ประกอบกับตราสารจัดตั้งมูลนิธิเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 กำหนดว่าทรัพย์สินและ
กิจการต่าง ๆ อยู่ในบังคับบัญชาของคณะกรรมการ แต่โจทก์บรรยายฟ้องว่าผู้จัดการ
และเหรัญญิกมอบอำนาจให้นายสาธิต รอดช้าง และนายวรวุฒิ จักรแก้วเป็นผู้ดำเนิน

การแทนไม่ได้บรรยายว่าคณะกรรมการของมูลนิธิมอบอำนาจให้หนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 จึงไม่สมบูรณ์ นายสาธิตรอดช้าง หรือนายวรุฒิจักกร แก้ว ไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ และหนังสือมอบอำนาจไม่ชอบเนื่องจากไม่ได้ ระบุว่าให้ฟ้องจำเลย และท่านผู้หญิงเชิญมีอายุมากแล้วไม่มีนายแพทย์รับรองว่ามี สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ลายมือชื่อท่านผู้หญิงเชิญเป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์ไม่มี อำนาจฟ้องเพราะไม่บรรยายว่า โจทก์จะจัดการทรัพย์สินในคดีให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างไร จำเลยเข้าตีกแถวจากนายสวัสดิ์และนางสมร หนู ครองสิน เจ้าของเดิมโดยได้ช่วยค่าก่อสร้างตึกพิพาทเมื่อปี 2514 จึงเป็นสัญญาต่าง ตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาที่กำหนดเวลาเช่า 20 ปี และมีข้อตกลงต่างหาก จากสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ว่า เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วจะ ให้จำเลยเช่าอีก 10 ปี ต่อมาเมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่า 20 ปีแล้ว นายสวัสดิ์และ นางสมรยกตึกแถวพร้อมที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ จำเลยไปติดต่อกับโจทก์ โจทก์ ตกลงให้จำเลยเช่าตึกพิพาทอีก 10 ปี แต่ขอทำสัญญาปีต่อปีอ้างว่าเพื่อที่โจทก์จำเลย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและเพื่อโจทก์จะได้ปรับปรุงค่าเช่าเพิ่มได้ ทุกปี จำเลยหลงเชื่อจึงเช่าตึกแถวพร้อมที่ดินดังกล่าวกับโจทก์อีก 1 ปี แต่โจทก์ไม่ ยอมต่อสัญญาเช่าให้จำเลยอีก โจทก์รับโอนตึกพิพาทมาจากนายสวัสดิ์และนางสมร ย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่โจทก์มาฟ้องขับไล่จำเลยไม่ได้ ต้องให้จำเลยเช่าตึกแถว ต่ออีก 9 ปีตามข้อตกลงสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่า ลายมือชื่อของท่านผู้หญิง เชิญ พิศลบุตร ในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เป็นลายมือชื่อปลอมหรือไม่ ศาลชั้น ต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าลายมือชื่อของท่านผู้หญิงเชิญ พิศลบุตรในเอกสารท้าย ฟ้องหมายเลข 2 ไม่ใช่ลายมือปลอม พิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากตึกแถว เลขที่ 626/94 (37) ส่งมอบตึกแถวดังกล่าวแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยห้ามเข้า เกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับจำเลยว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อต่อสู้ตามคำให้การจำเลยไม่ครบถ้วน ศาลอุทธรณ์ควรย้อนสำนวนไปให้คู่ความได้สืบพยานในประเด็นที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นไว้ต่อไป การที่ศาลอุทธรณ์ไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยใหม่ จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ ขณะยื่นคำฟ้องมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ฎีกาจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่ไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นเพิ่มและให้คู่ความสืบพยานในประเด็นที่กำหนดใหม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายสาธิต รอดช้าง หรือนายวรวุฒิ จักรแก้วเป็นผู้ดำเนินคดีนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยวินิจฉัยดำหนิอุทธรณ์จำเลยว่า จำเลยไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร และขัดต่อวัตถุประสงค์มูลนิธิตามตราสารจัดตั้งมูลนิธิต่างไร เป็นอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลย ปัญหานี้จำเลยไม่เห็นด้วย เพราะจำเลยกล่าวในคำให้การไว้โดยชัดแจ้งว่าการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ไม่ชอบ ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 123 ประกอบกับตราสารจัดตั้งมูลนิธิเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ข้อ 5 ซึ่งกำหนดว่า

ทรัพย์สินและกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิอยู่ในบังคับบัญชาของคณะกรรมการมูลนิธิ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้แทนมูลนิธิในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ฟ้องโจทก์ไม่ระบุว่าคณะกรรมการมูลนิธิมีมติมอบอำนาจให้นายสาธิต รอดช้างหรือนายวรวิทย์ จักรแก้ว เป็นผู้ฟ้องคดีในนามมูลนิธิ หนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 2 ไม่สมบูรณ์ การมอบอำนาจฟ้องคดีของโจทก์ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 และ 123 และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ตราสารจัดตั้งมูลนิธิข้อ 5 อุทธรณ์ของจำเลยขัดแย้งแล้วนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535 มาตรา 11 และ มาตรา 13 นั้น ให้ถือว่ามูลนิธิที่ได้จดทะเบียนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนั้น ยังคงใช้ตราสารก่อตั้งมูลนิธิเป็นข้อบังคับต่อไป เว้นแต่มูลนิธินั้นถูกคำสั่งศาลให้ยกเลิกตามบทบัญญัติในมาตรา 13 ดังกล่าว ตามตราสารจัดตั้งมูลนิธิเอกสารหมายเลข 1 กำหนดให้ผู้จัดการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนและเหรียญกร่วมกับลงลายมือชื่อกระทำการแทนมูลนิธิได้ การมอบอำนาจให้นายสาธิตรอดช้าง หรือนายวรวิทย์ จักรแก้ว ฟ้องจำเลยมีผู้จัดการมูลนิธิและเหรียญลงลายมือชื่อร่วมกัน ประทับตรามูลนิธิโจทก์ การมอบอำนาจดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขัดต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการกุศลในทางพุทธศาสนา โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่าจำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวกับโจทก์ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจำเลยไม่คืนตึกแถวให้โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องขับไล่จำเลยอันเป็นสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ตามกฎหมายได้ กรณีไม่ถือว่าขัดต่อวัตถุประสงค์มูลนิธิโจทก์แต่อย่างใด ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่า สัญญาเช่าตึกแถวพิพาทมีข้อตกลงอันเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา เพราะจำเลยได้ช่วยเหลือออกค่าก่อสร้างตึกแถวให้นายสวัสดิ์และนางสมรหนูครองสิน การที่ศาลไม่กำหนดเป็นประเด็นข้อ

พิพาทไว้ เป็นการตัดสินใจเลยในการต่อสู้คดี การกำหนดประเด็นของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า คำให้การจำเลยเรื่องจำเลยออกเงินช่วยค่าก่อสร้างแก่นายสวัสดิ์ และนางสมรนั้น แม้หากจะมีข้อตกลงอันเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ระหว่างจำเลยกับนายสวัสดิ์ และนางสมรก็เป็นเพียงบุคคลสิทธิ ไม่เกี่ยวกับโจทก์ จะนำมาบังคับเข้ากับโจทก์ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ตึกแถวพิพาทไม่ได้ ศาลชั้นต้นไม่กำหนดข้อต่อสู้จำเลยข้อนี้เป็นประเด็นจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ